

1500505-27.2021.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2242796/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 20082406/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 541/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2242796 - DEL.POL.PORTO FELIZ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500505-27.2021.8.26.0471 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500505-27.2021.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2242796/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 20082406/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 541/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2242796 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 541/21/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

FELIPE GONÇALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) porque em 07 de setembro de 2021, durante o período noturno, provavelmente por volta das 18h15, na Rua Rodolfo Mota, 312, Jardim Santa Elisa, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo droga para fins de traficância, consistindo em 20 porções de cocaína, pesando aproximadamente 11 gramas, conforme auto de constatação preliminar de fls. 11, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O denunciado portava, também, R\$ 40,00 em dinheiro, produto da venda de drogas.

A denúncia (fls. 91/93) foi recebida (fls. 94) e o réu foi citado (fls. 164) e apresentou defesa escrita (fls. 106/111). O recebimento da denúncia foi mantido, seguindo-se oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da

denúncia e a Defesa a desclassificação para uso próprio.

Relatados, decido.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 128/130, que apresentou resultado positivo para 20 porções de cocaína, com o peso líquido total de 8,38g.

O réu confessou a traficância em juízo, alegando que estava desempregado e morando na rua; que é usuário de drogas e, estando em abstinência, aceitou vender algumas porções em troca de R\$ 20,00 e que, após vender quatro porções de cocaína, foi abordado pelo guarda civil municipal.

Os guardas civis municipais, ouvidos como testemunhas disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu debruçado em um veículo realizando a venda de entorpecentes; que ao avistar a equipe, correu em sentido contrário e, antes de chegar na esquina, jogou dez porções que estavam na sua mão; em abordagem, localizaram mais dez porções e a quantia de R\$ 40,00; que ele assumiu que estava praticando a venda de drogas para seu sustento pessoal.

O testemunho dos guardas municipais merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimento como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado. Outrossim, não houve contradita ou alegação de impedimento ou suspeição.

Considera-se, portanto, comprovada a autoria do delito atribuída ao acusado.

Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia. Passo à fixação da pena.

O réu registra condenações definitivas anteriores (fls. 34/43), sendo reincidente pelo crime de roubo (Processo 0005793-74.2014.8.26.0471).

Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado em Recurso Representativo de Controvérsia: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA.

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido." (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Torno definitivo esse resultado por não existirem causas especiais de aumento e diminuição.

A quantidade da pena e a reincidência determinam o cumprimento no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado FELIPE GONÇALVES como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão no regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Uma vez subsistentes os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da reincidência, mantenho a custódia cautelar. Expeça-se de imediato ofício de recomendação do réu na prisão.

Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados.

Deixo de impor-lhe o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.

Arbitro os honorários advocatícios da advogada do réu nos termos celebrados entre a OAB e a Defensoria Pública, expedindo-se certidão.

P. R. I. C.

Porto Feliz, 27 de janeiro de 2022.

JORGE PANSERINI - Juiz de Direito

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento).